

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5083005-20.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL ADRIANA MENEZES DE REZENDE

RECORRENTE: IVETE DA SILVA PINHO

RECORRIDO: ESTADO DO RIO DE JANEIRO

RECORRIDO: MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO

RECORRIDO: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO

MEDIDA DE URGÊNCIA. CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE FÁRMACO CANABIDIOL. SENTENA PROFERIDA NOS AUTOS ORIGINÁRIOS. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO NÃO CONHECIDO PELA PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO.

ACÓRDÃO

A 6ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, NÃO CONHECER do presente recurso, pela perda superveniente do objeto. Sem custas e sem honorários. Intimem-se. Decorrido o prazo legal, dê-se baixa e arquivem-se os presentes autos, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 12 de fevereiro de 2025.

5083005-20.2024.4.02.5101

510015338161 .V5

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5083005-20.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL ADRIANA MENEZES DE REZENDE

RECORRENTE: IVETE DA SILVA PINHO

RECORRIDO: ESTADO DO RIO DE JANEIRO

RECORRIDO: MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO

RECORRIDO: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO

RELATÓRIO

Trata-se de medida cautelar interposto pela parte autora, com intuito de reformar decisão do Juízo *a quo*, relativa ao evento 03 dos autos originários nº 5077781-04.2024.4.02.5101, que indeferiu a tutela antecipada, objetivando que os réus forneçam o fármaco Canabidiol, ou a determinação do sequestro ou bloqueio de verbas no montante necessário para custear o produto pleiteado na rede privada.

Esta Juíza relatora, no evento 23, proferiu decisão deferindo a tutela de urgência de natureza antecipada para determinar aos réus o fornecimento à parte autora do fármaco CANABIDIOL (Cannabidiol da Kannapharma - 2ml ao dia do full mix 1:1 CBD/THC - 24 frascos anuais, cdb oil full spectrum 6.000mg em 30 ml), nos termos da prescrição médica.

Contrarrazões apresentadas pelo Estado do Rio de Janeiro e pela União (eventos 31 e 33).

Passo a decidir.

VOTO

Conforme se infere da consulta realizada no sistema processual e-proc, verifico que foi proferida, recentemente, sentença no processo originário nº 5077781-04.2024.4.02.5101, que julgou procedente o pedido, determinando o fornecimento à parte autora da medicação ou insumo de saúde descrito na petição inicial - CANABIDIOL (Cannabidiol da Kannapharma - 2ml ao dia do full mix 1:1 CBD/THC - 24 frascos anuais, cdb oil full spectrum 6.000mg em 30 ml), nos termos da prescrição médica.

Observa-se, então, que ocorreu a perda superveniente do objeto desta medida cautelar, eis que eventual acolhimento de recurso interposto contra a decisão interlocutória não teria o poder de modificar o julgado final da lide.

No mesmo sentido, vale citar os seguintes entendimentos do E. Superior Tribunal de Justiça:

*PROCESSUAL CIVIL - RECURSO ESPECIAL - AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU OU CONCEDEU ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - SENTENÇA - PERDA DE OBJETO. 1. Sentenciado o feito, **perde o objeto**, restando prejudicado o recurso especial interposto de acórdão que examinou agravo de instrumento de decisão que indeferiu ou concedeu antecipação de tutela. Precedentes do STJ. 2. Recurso especial não conhecido. (REsp 1065478/MS, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/09/2008, DJe 06/10/2008).*

*PROCESSUAL CIVIL. MEDIDA CAUTELAR. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. JULGAMENTO DO FEITO PRINCIPAL. **PERDA DE OBJETO** DO RECURSO ESPECIAL. 1. Sentenciado o feito principal, resta prejudicado o recurso especial tendente a promover a reforma de decisão interlocutória que acolheu pedido de antecipação de tutela. Hipótese em que o eventual provimento do apelo não teria o condão de infirmar o julgado **superveniente**. 2. Configurada a **perda de objeto** do recurso especial, torna-se inviável o prosseguimento da medida cautelar ajuizada com o propósito de agregar-lhe efeito suspensivo, devendo o processo ser extinto, por falta de interesse processual, nos termos do art. 267, inciso VI, do CPC. 3. Agravo regimental provido. (AgRg na MC 9.839/RJ, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Turma, julgado em 3.8.2006, DJ 18.8.2006 p. 357).*

Isto posto, voto no sentido de **NÃO CONHECER** do presente recurso, pela perda superveniente do objeto. Sem custas e sem honorários. Intimem-se. Decorrido o prazo legal, dê-se baixa e arquivem-se os presentes autos.